

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7887/2549

บริษัทเบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จำกัด

นางสาวดวงพรหรือวิไลพร โสมนัส

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาท 7 ฉบับ ให้แก่โจทก์ เพื่อเป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายที่มีอยู่จริง ที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวได้บรรยายข้อเท็จจริงแล้วว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าประเภทเครื่องสำอางอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ครบองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 แล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้แนบเอกสารที่แสดงถึงมูลหนี้มาท้ายฟ้องด้วยก็ตาม เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำสืบในชั้นพิจารณา คำฟ้องโจทก์ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2539 วันและเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จำนวน 7 ฉบับ เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าประเภทเครื่องสำอาง

อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์นำเช็คทั้งเจ็ดฉบับไป
เข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เรียก
เก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ฉบับแรกถึงฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2539 ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยให้
เหตุผลว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่าย โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยมี
เจตนาออกเช็คที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหรือในขณะที่ออกเช็คไม่มีเงินอยู่ใน
บัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ หรือให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอัน
จะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คหรือถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจาก
บัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คได้ หรือ
ห้ามธนาคารมิให้ให้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต เหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 รวม 7 กระทั่ง จำคุกกระทั่งละ 2 เดือน
เรียงกระทั่งลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 14 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังยุติได้ว่า
จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการเขตจังหวัดหนองคายมาตั้งแต่ปี 2536
จนถึงวันที่จำเลยลาออกคือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539 ผู้จัดการเขตมีหน้าที่รับสมัคร
ตัวแทนขายเครื่องสำอางของโจทก์หรือสาวมิสทินและตรวจสอบที่อยู่ผู้สมัครให้ตรง
กับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วส่งเอกสารให้โจทก์เพื่อตรวจสอบขึ้นทะเบียนเป็น
ตัวแทนขาย เมื่อเป็นตัวแทนขายแล้วมีสิทธิสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ไปขายได้ จำเลยได้
แต่งตั้งตัวแทนขายแจ้งให้โจทก์ลงทะเบียนตัวแทนขายจำนวน 5 ราย คือ นางสาว
นางสุมาลี นางประทุมพร นางพิมพ์ และนางสาวรจนา ต่อมามีการสั่งซื้อสินค้าจาก
โจทก์โดยระบุชื่อตัวแทนขายดังกล่าวเป็นผู้สั่งซื้อ ตามใบส่งสินค้า เมื่อประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2539 จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาหนองคาย จำนวน 7 ฉบับ ฉบับแรกถึงฉบับที่ 5 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539
จำนวนเงิน 47,390 บาท 47,269 บาท 55,660 บาท 79,442 บาท และ 6,000 บาท
ตามลำดับ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2539 จำนวนเงิน 162,089
บาท และ 167,360 บาท ตามลำดับ เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์นำไปเรียกเก็บ
เงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่าย
ตามเช็คเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.9 และใบคืนเช็คเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ. 16 มี
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่า คำฟ้องโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ไม่ครบองค์
ประกอบของความผิดเพราะมิได้ระบุข้อความว่าเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมาย และ
โจทก์ไม่ได้แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมูลหนี้ซึ่งมีอยู่จริงและบังคับได้ตาม
กฎหมาย เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องมีใจความว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่
โจทก์ 7 ฉบับ เป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายที่มีอยู่จริง ที่เกิดจากการซื้อขายสินค้า

ประเภทเครื่องสำอาง คำบรรยายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวได้บรรยายข้อเท็จจริงแล้วว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าเครื่องสำอางอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและ บังคับได้ตามกฎหมาย ครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 แล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้แนบเอกสารที่ แสดงถึงมูลหนี้มาท้ายฟ้องด้วยก็ตาม เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำสืบในชั้น พิจารณาคำฟ้องโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยมาฟังได้ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณามา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกจำเลยสำหรับความผิดตามเช็คเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.7 กระทั่ง 2 เดือน นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าหนักเกินไปเพราะจำนวนเงินตามเช็คดังกล่าวไม่มากนัก เห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสม

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับเช็คเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.6 จำคุกกระทั่ง 1 เดือน รวม 4 กระทั่ง เช็คเอกสารหมาย จ.7 จำคุก 15 วัน เมื่อรวมกับโทษจำคุกตาม เช็คเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 กระทั่ง 2 เดือน รวม 2 กระทั่ง เข้าด้วยกันแล้ว เป็น จำคุก 8 เดือน 15 วัน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4.

(เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์-อร่าม เสนามนตรี-นพวรรณ อินทร์มพรรย์)

ศาลจังหวัดหนองคาย - นายศิริ ดีวงศ์ษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายประมวญ รักศีลธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ